

[8] 국유재산 대부요율 적용 등 부적정

- 「국유재산법」 제32조(사용료) 및 「국유재산법 시행령」 제29조(사용료율과 사용료 산출방법)에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되
 - 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 재산가액에 해당 요율을 곱하도록 되어 있으므로 대부계약 체결시 국유재산의 사용 목적을 대부계약서에 정확히 확인하고 해당 대부 요율을 적용하여야 하며
 - 국유재산의 특정 사용목적은 해당 국유재산의 실질적인 사용 현황을 고려하여 판단하도록 되어 있음¹⁾
- 그런데, ○○○○○부에서 관리 중인 30,610건의 대부계약에 대한 대부요율에 대한 적정 여부를 점검한 결과
 - 2009. 9. 21. ○○○○공사로부터 인수한 '전라북도 남원시 소재 국유재산은 사용 목적을 '상가부지'로 대부계약을 체결하였으므로 대부요율은 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하지 않아 1천분의 50을 적용하여야 하는데도
 - 2015. 10. 26. 대부계약 체결시 대부요율을 1천분의 20으로 잘못 적용하여, 계약체결시부터 현재까지의 대부료를 정당 대부료인 6,287천 원 보다 4,001천 원 적은 2,286천 원으로 산출하여 부과하는 등

1) 기획재정부 질의회신(국유재산과-87호, 2004. 1. 13.)

△ [표 12]와 같이 국유재산 18건에 대한 대부계약 체결 시 사용목적에 해당하는 요율을 잘못 적용하여 6건은 대부료 차액 합계 기준 6,198천 원을 적게 받고 12건은 합계 기준 3,355천 원을 많이 받은 것으로 확인됨

[표 12] 국유재산 대부료 산출·부과 오류 현황

(단위 : %, 천 원)

순번	소재지	계약자	정당 대부료율	적용 대부료율	대부료 산출 등 오류 금액		
					차액 (A-B)	정당 금액 (A)	계약 금액 (B)

“기재 생략”

- 한편, 2013. 4. 15. □□군으로부터 인수한 ‘전라북도 고창군 소재’(전) 소재 국유재산의 실제 사용목적은 ‘주택부지’이고, 부과한 대부료의 대부요율도 ‘주택부지’에 해당하는 1천분의 20을 적용하였는데도
- 2016. 3. 24. 대부계약 체결 시 작성한 대부계약서에는 사용 목적을 ‘경작용’으로 잘못 기재하여 관리하고 있는 등
- △ [별표 3]과 같이 총 41건의 국유재산 대부계약에 대해 대부 계약서에 ‘사용목적’을 실제와 다르게 잘못 기재하여 계약한 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 국유재산 대부 시 대부료를 잘못 산출하여 부과 징수한 총 18건(9,553천 원)에 대하여 6건, 6,198천 원은 추가 징수하고, 12건 3,355천 원은 환급 조치하며 관련자 지부장 ○○○ 등 4명에 대하여 주의를 촉구하고
- 대부계약서 상 사용목적을 잘못 기재한 41건의 국유재산 대부 계약에 대하여 실제에 부합하게 사용 목적을 정정하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”

[별표 3]

대부계약 체결시 대부목적 오기 현황

(단위 : %)

순번	소 재 지	대부목적 오기내용	실제용도	대부요율	피대부자	계약일자
----	-------	--------------	------	------	------	------

“기재 생략”